תאריך: 29.1.2026
סניף: גבעת שאול
מס' ביטחון: 206128075
מס' תיק הלוואה: 445429282

לכבוד
<u>בנק מזרחי טפחות בע"מ</u>

<u>התחייבות</u>

הואיל והסכמתם לתת הלוואה בסכום קרן של 560,000 ש"ח (להלן: "**ההלוואה**") לה"ה המפורטים להלן: קאפלושניק דוד מנחם מנדעל ת.ז. 015635816 ו- קאפלושניק דינה ת.ז. 036988962 (להלן: "**הלווים**"), שתובטח בין היתר במשכנתה בדרגה ראשונה (להלן: "**המשכנתה**");

והואיל והוסכם ביניכם ובין הלווים כי המשכנתה תהיה לזכותכם ולפקודתכם, וכן שתבטיח את ההלוואה, וכן תכלול את כל התנאים שייקבעו על ידיכם ותירשם על הנכס הידוע כגוש 17356 חלקה 6 מגרש 6/3 תב"ע 251-1331263 בנין 1 דירה מס' _____ רח' יבנאל 6/3 עיר יבנאל (הנכס הנ"ל וכל הזכויות בו ובגינו יקראו להלן: "**הנכס**");

והואיל והסכמתם להעמיד את ההלוואה לרשות הלווים עוד לפני רישום המשכנתה בתנאי שתקבלו התחייבותנו זו;

לפיכך הננו מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

1. המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

2. א. אנו הח"מ הננו הבעלים או החוכרים לדורות של הנכס כרשום בלשכת רישום המקרקעין.
   או
   ב. אנו הח"מ הננו הזכאים להירשם כבעלים או כחוכרים לדורות של הנכס על פי חוזה עם _____ (להלן: "**החברה המשכנת**"), ו/או עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "**הרשות**").

   זכויותינו בנכס כמפורט לעיל ייקראו להלן: "הזכויות בנכס".

3. א. על פי החוזה בינינו ובין קאפלושניק דוד מנחם מנדעל ת.ז. 015635816 ו- _____ ת.ז. _____ (להלן: "**הממשכנים**", "**חוזה המכר**"), הממשכנים זכאים, בין השאר, לרישום על שמם של הבעלות בלשכת רישום המקרקעין ו/או החכירה אצל החברה המשכנת ו/או הרשות, לפי העניין וכן לזכות חזקה הבלעדית בו, בכפוף למילוי התחייבויות הממשכנים בחוזה המכר.

   ב. הזכויות בנכס חופשיות מכל שעבוד, עיקול וזכות של צד ג' למעט:
   _____.

4. אין התנגדות מצידנו שכל זכויות הממשכנים בנכס, לרבות על פי חוזה המכר, תשועבדנה לטובתכם להבטחת מילוי התחייבויותיהם בגין ההלוואה.

5. נא לבחור את האפשרות המתאימה:
   א. היות ועל פי הסכם המכר, רישום הזכויות על שם הממשכנים יתבצע על ידי הממשכנים או בא כוחם, הרי שבכפוף לקיום התחייבויות הממשכנים על פי הסכם המכר, מיד לכשתיווצר אפשרות לכך ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך _____(להלן: "**מועד הרישום**") נעביר לבא כוח הממשכנים, את המסמכים הנדרשים מאיתנו על פי הסכם המכר ועל פי כל דין, לצורך רישום הזכויות על שם הממשכנים. בכל מקרה, לא נרשום את זכויות הממשכנים מבלי שנרשמה באותו מועד המשכנתה לטובתכם.
   ב. בכפוף לקיום התחייבויות הממשכנים על פי הסכם המכר, מיד לכשתיווצר אפשרות לכך, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 1.8.2026 (להלן: "**מועד הרישום**"), נעביר את כל הזכויות בנכס על שם הממשכנים בלשכת רישום המקרקעין ונרשום משכנתה לטובתכם על הדירה

מזרחי טפחות

באותו מועד, או אם הזכויות בנכס רשומות אצל החברה המשכנת ו/או אצל הרשות, לפי העניין, נעביר את הזכויות בנכס על שם הלווים בחברה המשכנת ו/או אצל הרשות ונדאג שתומצא לכם התחייבות החברה המשכנת ו/או אצל הרשות לרישום משכנתה לטובתכם, באותו מעמד, כשהנכס והזכויות בו חופשיות מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי, למעט המשכנתה (או ההתחייבות לרישום משכנתה) לטובתכם, לפי הענין.

6. א. לא עשינו ולא נעשה כל עסקה שהיא בנכס או בזכויות בנכס ולא נסכים שתיעשה כל עסקה בהן, לרבות העברת הזכויות בנכס על שם הממשכנים, אלא אם באותו מעמד תירשם המשכנתה לטובתכם.

ב. ככל שהדבר תלוי בנו, לא תרשם הערת אזהרה לטובת הממשכנים בגין הנכס לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") אלא אם, באותו מעמד, תירשם הערת אזהרה לטובתכם בגין התחייבות זו.

7. אם עד למועד הרישום לא תועבר הבעלות או החכירה לדורות על שם הממשכנים, או לא יועברו המסמכים הנדרשים מהמוכרים לצורך העברת זכויות החכירה ו/או הבעלות על שם הממשכנים (לפי הענין) בהתאם לאמור בסעיף 5 לעיל, וכן בקרות אחד המקרים הבאים – ינתן נגדנו צו פירוק, צו לקבלת נכסים ו/או צו מינוי כונס נכסים ו/או יוטל עיקול על המקרקעין ו/או יוטל עיקול על זכויותיהם החוזיות של הממשכנים לקבלת זכויות בנכס מאיתנו ו/או מאת הבעלים הרשומים ו/או נפר התחייבותנו להשבת סכומי ההלוואה, כאמור בסעיף 11 להלן, הכל לפי המוקדם יותר – אנו נרשום לטובתכם על זכויותינו במקרקעין או על זכויותינו החוזיות בקשר למקרקעין משכנתה, או משכון או שעבוד, לפי הענין, להבטחת ההלוואה, אשר תנאיהם יהיו לפי המקובל אצלכם, לרבות ויתור על כל הגנה לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב – 1972 ו/או לפי סעיפים 38 א' וב' ו- 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967, למעט זכות לשווי סידור חלוף לפי סעיף 38 ג' לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז - 1967, הכל כפי שיקבע ראש ההוצאה לפועל, אם יקבע. הויתור יהיה תקף גם לפי הוראות כל דין שתבואנה במקום ההוראות הנ"ל, או לפי ההוראות הנ"ל כפי שיתוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישנו היום ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/או במקום החוקים הנ"ל.

8. נודיע לכם בכתב שבועיים ימים מראש על המועד בו תועברנה הזכויות בנכס על שם הממשכנים כאמור לעיל, ונדאג לרישום המשכנתה בדרגה ראשונה באותו מועד. אם העברת הזכויות מתבצעת על ידי הממשכנים או בא כוחם, לא נתנגד לרישום על שם הממשכנים ורישום המשכנתה לטובתכם באותו מועד. בכל מקרה, לא נרשום את זכויות הממשכנים מבלי לרשום לטובתכם משכנתה באותו מועד.

9. עד שתרשם המשכנתה, לא נבטל, לא נשנה, לא נשעבד ולא נעביר זכות כלשהי, שלנו או של הממשכנים, בגין הנכס ולא ניתן הסכמתנו לכל פעולה כאמור.

10. במקרה בו זכויותינו בגין הדירה אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין, אלא אצל החברה המשכנת ו/או אצל הרשות, אזי בכל מקום לעיל בו מדובר ברישום המשכנתה, הכוונה היא: המצאה לידי הבנק של התחייבות החברה המשכנת ו/או הרשות , בדבר רישום המשכנתה לטובת הבנק בלשכת רישום המקרקעין, כולל הסכמת החברה המשכנת או הרשות לשעבוד זכויות הממשכנים בנכס, כאמור לעיל.

11. אם לא נמלא בדייקנות אחר התחייבותנו זו, על כל סעיפיה, מכל סיבה שהיא ו/או אם יבוטל חוזה המכר בינינו לבין הממשכנים, מכל סיבה שהיא, נחזיר לכם מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב את קרן ההלוואה בסך 560,000 ₪ (להלן: "**סכום ההלוואה**") בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה, על פי הסכם ההלוואה, כפי שתהיה יתרתם באותה עת על פי ספריכם, אך ללא ריבית פיגורים ועמלות. על פי בקשתנו בכתב אליכם, עם החזרת הסכומים הנ"ל במלואם על ידינו תגרמו לביטולה של הערת האזהרה שנרשמה לטובתכם על פי כתב התחייבות זה. אנו מאשרים כי קבלנו מהממשכנים סך של _____ ש"ח על חשבון מחיר הנכס.

12. אם תרשם על פי בקשתכם הערת אזהרה לפי חוק המקרקעין בגין התחייבות זו, אנו מוותרים בזה מראש על ההודעה האמורה בסעיף 126(ב) לחוק הנ"ל.

13. ידוע לנו ואנו מסכימים כי מתן ההלוואה/גרירת ההלוואה מותנה/מותנית בקיום כל התנאים הנדרשים על ידכם מהלווים, וכי תהיו רשאים לפי שיקול דעתכם הבלעדי, שלא לאשר את מתן ההלוואה/גרירת ההלוואה, בחלקה או בשלמותה.

14. התחייבות זו על כל סעיפיה היא בלתי חוזרת.

פרנקרופט בע"מ
FERNCROFT LTD.
ח.פ. 516211331

מזרחי טפחות

15. תהיו רשאים לקבוע, לפי שיקול דעתכם הבלעדי, את מקום השיפוט של כל תביעה ו/או תובענה על פי התחייבות זו.

16. להבטחת התחייבויות המוכר על פי כתב התחייבות זה, ממשכן המוכר לטובת הבנק את זכויותיו החוזיות בנכס ומוותר על הגנות הדיור המוגן והדיור החלוף לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) וסעיפים 38א ו- ב' ו- 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967, למעט זכות לשווי סידור חלוף לפי סעיף 38ג לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז -1967, הכל כפי שיקבע ראש ההוצאה לפועל, אם יקבע. למען הסר ספק, שעבוד זכויותינו לפי סעיף זה נועד להבטיח את קיום התחייבויותינו כלפיכם על פי כתב התחייבות זה, ואינו מבטיח את קיום התחייבויות הממשכנים/הלווים כלפיכם.

17. כל האמור במסמך זה בלשון רבים, גם לשון היחיד במשמע.

<u>התחייבות המוכרים</u>

_____	_____
שם + ת.ז.	**חתימה**
_____	_____
שם + ת.ז.	**חתימה**

<u>אימות החתימות על ידי עורך דין:</u>

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיעו בפני האנשים ששמותיהם מפורטים לעיל, ולאחר שזיהיתי אותם, והסברתי להם את מהות העיסקה שהוא/שהם עומד/ים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר מובן לו/להם כראוי חתם/מו לפניי מרצונו/נם.

_____		_____
_____		
תאריך	מס' רשיון	חתימה וחותמת עו"ד